

한전KDN(주) 상임감사 징 계 요 구

제 목 『직원간 폭행 익명신고』 관련 특별감사

소 관 부 서 ♥♥♥♥처(▷▷팀)

대 상 자 ◆◆◆◆본부 ▶▶지사 과장 AOO(사번 : 000000)

◆◆◆◆본부 ▶▶지사 대리 BOO(사번 : 000000)

내 용

위 직원 과장 AOO과 대리 BOO은 'XX.XX.XX일 ◆◆◆◆본부 노동조합원 수련회를 마치고 2차 식당에서 음주 후 고성의 언쟁으로 인한 폭언 및 폭력행위를 하였다.

폭력행위(이하 '폭행'이라 한다)란 단순한 욕설, 상대방의 인격에 대한 모욕적인 말, 상대방의 신변에 대한 발언 및 태도에서부터 구타, 상해 등 물리적인 폭력까지를 포함한다. 폭행 관련 판례는 ①“신체에 공간적으로 근접하여 고성으로 폭언이나 욕설을 하거나 동시에 손발이나 물건을 휘두르거나 던지는 행위는 직접 피해자의 신체에 접촉하지 아니하였다 하더라도 피해자에 대한 불법한 유형력¹⁾의 행사로서 폭행에 해당될 수 있는 것²⁾”과 ②“회사 밖(회식자리, 야유회)에서 이루어진 폭행이라도 업무와 밀접한 관련성이 있다면 직장 내 폭행이라고 인정되며, 업무와 관련성이 없는 경우라도 소속회사가 사회적 평가에 악영향을 끼칠 뿐 아니라 회사 내 기업질서와 근무분위기에도 부정적 영향을 끼쳤다면 회사 내 폭행³⁾”이라는 법원의 판단이므로 직원은 사내·외에서 사회적 물의나 회사 이미지 실추를 야기시키는 폭언 및 폭행을 하여서는 아니 된다.

1) 사전적 의미(형태를 띠고 있는 힘의 행세), 유형력의 행사(직접적이고 간접적인 모든 유형의 행사가 포함)

2) 대법2000도5716, 2003.1.10

3) 서울행법2005구합10576, 2006.02.10

그러나 AOO 과장은 순간적인 화를 참지 못하고 공개적인 장소에서 ♠♠♠으로 BOO 대리를 가격 하는 등의 폭행을 하였다. 이에 대하여 깊이 뉘우치며 이번 행위가 우발적이며 지속적이 아닌 것에 대한 선처를 요구하나, 도구를 사용하여 폭행한 것, 회사가 아닌 외부 장소의 폭행, 업무를 논의하는 중에서 발생한 폭행인 점등은 회사 이미지 실추, 사규의 직무상 의무 위반 및 복무규율 위반에 해당한다 따라서 동료직원에게 대한 폭언 및 폭행에 대하여 엄중한 신분상 조치가 필요하다.

또한 BOO 대리는 AOO 과장과 고성의 언쟁·소란 행위가 있었으며 ♠♠ 또는 ♡♡을 AOO 과장에게 던지는 행위 등은 술에 취하여 기억이 없다고 진술하고 있으나, 동석 직원 및 식당관계자 진술에 의하면 물건을 던진 행위는 사실로 판단되며, AOO 과장의 업무상 조언에 대하여 반론을 제시하는 과정이 부적절하여 고성의 언쟁과 소란행위로 이어져 회사 질서 문란, 근무분위기 저해와 ♠♠이 깨지는 등 식당에 피해를 입혔다는 사실은 인정하므로 동료직원에게 대한 폭언 및 폭행 행위에 대하여 엄중한 신분상 조치가 필요하다.

따라서 위 직원 과장 AOO과 대리 BOO은 「취업규칙」 2.1.1(직원의 의무) 중 ‘회사 제 규정 준수’ 및 ‘회사의 명예 훼손 행위 금지’ 의무를 위반하여 「취업규칙」 4.2(징계)와 「상벌절차서」 3.1 징계사유에 해당한다.

조치할 사항

♥♥♥♥처장은 법령 및 사규를 위반한 과장 AOO과 대리 BOO에게 「취업규칙」 4.2 및 「상벌절차서」 3.1에 따라 ‘징계’ 조치하시기 바랍니다.(징계)

< 관 련 자 >

소 속	직 위	성 명	담당기간	귀 책 사 유	처분요구
◆◆◆◆본부 ▶▶지사	과장	AOO	'XX.XX.XX. ~ 현재	법령 및 사규위반	징계
◆◆◆◆본부 ▶▶지사	대리	BOO	'XX.XX.XX. ~ 현재	법령 및 사규위반	징계

※ 소속은 현 소속('19.05) 기준